

1509258-86.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... o empenho e dedicação do acusado ao narcotráfico, o que impede a consideração do tráfico privilegiado. Deste modo, torno definitiva a pena intermediária, anteriormente fixada.

Considerando o quantum de pena aplicada, os antecedentes do réu, bem como o prejuízo que o delito acarreta à saúde pública, fixo o regime de reclusão fechado. Por iguais motivos e como o acusado respondeu ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509258-86.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1509258-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDDY ABADALLA MOHAMED

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de EDDY ABADALLA MOHAMED, (maior de 21 anos), qualificado na fl.27 (fotografia na fl.78), como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No dia 19 de abril de 2022 (terça-feira), por volta das 12h 20min, na Avenida Ipiranga, nº 81, apto. 403, República, São Paulo/SP, EDDY ABADALLA MOHAMED (maior de 21 anos), qualificado na fl.27 (fotografia na fl.78), tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), 02 porções grandes contendo 716g de massa líquida cocaína; 08 porções contendo 25,4g de massa líquida de cocaína; 01 porção contendo 39,7g de massa líquida de cocaína; e 01 cápsula plástica contendo 25,4g de massa líquida de cocaína, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fls.18/19 e laudo de constatação - fls.22/26).

Pois bem.

Segundo se apurou, nos autos nº 1539350- 33.2021.8.26.0050 foi autorizada interceptação telefônica. Durante o período de escutas ficou demonstrado o intenso tráfico ilícito de entorpecentes executado por EDDY ABADALLA MOHAMED.

Narra a denúncia que, no dia 19 de abril de 2022 (terça-feira), por volta das 12h 20min, na Avenida Ipiranga, nº 81, apto. 403, República, nesta Capital/SP, no pleno

exercício daquela atividade ilegal, EDDY ABADALLA MOHAMED mantinha em depósito e guardava as porções de cocaína supracitadas. No mesmo local, também possuía duas balanças de precisão (instrumentos do crime), por ele utilizadas para a pesagem dos entorpecentes e a consequente divisão em porções individuais, além de cinco aparelhos de telefonia celular (instrumentos do crime), R\$ 240,00 (produto do crime), e uma agenda na qual era anotada a movimentação do tráfico.

Policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1511617-58.2022.8.26.0050, entraram naquele apartamento e logo se depararam com EDDY ABADALLA MOHAMED. Realizadas buscas no imóvel, localizaram as porções de cocaína que ali eram mantidas em depósito e guardadas por ele, além das duas balanças de precisão, dos diversos telefones celulares e das anotações da movimentação do tráfico ilícito de narcóticos que ali era realizado.

EDDY ABADALLA MOHAMED foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, onde optou por permanecer em silêncio (fl.08).

Com efeito, EDDY ABADALLA MOHAMED foi surpreendido em intensas conversas telefônicas tratando da venda e da entrega a consumo de entorpecentes. Foi flagrado mantendo em depósito e guardando cocaína a granel, suficiente para a confecção de centenas de porções individuais, e outras dezenas delas já embaladas individualmente, prontas para a comercialização, acompanhadas de petrechos de pesagem e de dinheiro produto do crime, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Laudo pericial de constatação (fls. 22/26).

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 61/65)

Em 09/05/22, foi recebida a denúncia (fls. 90/91).

Laudo pericial contábil (fls. 120/138).

Laudo pericial dos celulares (fls. 148/154).

Exame químico-toxicológico (fls. 179/181).

Réu citado (fls.159).

Defesa prévia (fls. 170/171).

Manutenção da denúncia (fls. 177/178).

Em audiência realizada em 12/07/2022, presentes o réu, as testemunhas Wilson e Luiz. Ausente a testemunha Isaque. Ouvidas as testemunhas Wilson e Luiz. Requerido pela Defesa as transcrições do áudio. Insistência pelo MP na oitiva da testemunha Isaque. Deferimento.

Audiência. Prova oral. Desistência da testemunha de acusação Isaque. Homologação.

Desistência da defesa quanto às transcrições do áudio. Requerida a vinda das certidões da Justiça Federal pelo MP. Deferimento.

Alegações finais do MP às fls. 252/259. Alegações finais da Defesa às fls. 264/270. DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), no boletim de ocorrência (fls. 9/15), no auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), no Laudo pericial de constatação (fls. 22/26), Laudo pericial contábil (fls. 120/138), Laudo pericial dos celulares (fls. 148/154), Laudo pericial químico-toxicológico (fls. 179/181) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Wilson Rodrigues, em juízo, disse que: por meio de investigações e através de interceptação telefônica, descobriu o tráfico; o réu conversava com brasileiros e estrangeiros, e realizava a venda de drogas; em cumprimento de mandado de busca, no local dos fatos, o réu franqueou a entrada e encontraram (ele e seu parceiro) grande quantidade de cocaína e balança de precisão; quando estavam fazendo a busca, chegou usuário para comprar drogas; o réu negou, inicialmente, mas exibida as conversações, ele não teve como negar.

Igual depoimento prestou o policial Luiz Antonio. Em juízo, disse que: em investigações e através de interceptação telefônica descobriu o tráfico; o réu falava com brasileiros e estrangeiros, usando termos para fazer referência às drogas; ao cumprir mandado de busca e apreensão no apartamento, foram recebidos (ele e seu parceiro) e encontraram quase 1kg de cocaína, 2 balanças de precisão, celular, dinheiro e anotações; o réu ficou calado.

Observo que os depoimentos policiais são uníssomos e não deixam espaço para dúvidas da traficância praticada pelo réu, confirmando tudo que disseram em sede investigativa. Ademais, estão em harmonia com todo o conjunto da prova processual. O réu, Eddy Abadalla Mohamed, em juízo, disse que abriu as portas da sua casa, permitiu a entrada da polícia; foi pago para guardar as drogas por dois dias na sua casa, as quais não eram suas; trabalha com venda de roupas e que o dinheiro encontrado em sua posse é da pensão que paga todo dia 15.

Não obstante a autodefesa do réu - negando a prática criminosa - sua versão permaneceu isolada.

O réu limitou-se a atribuir a propriedade da alta quantidade de drogas e dos apetrechos apreendidos a terceiro não identificado, pensando que pelo simples armazenamento das drogas ("..por dois dias..") não incorreria em crime. Afirmou ainda que trabalha na venda de roupas, carecendo a atividade, no entanto, de lastro probatório.

Por outro lado, comprovado que o réu fornecia drogas, tanto para brasileiros, quanto para estrangeiros, inclusive, com a chegada de usuário, no momento em que os policiais realizavam a busca na residência do réu, tendo ele (o usuário), segundo os policiais, confirmado que estava ali para comprar cocaína.

Não o bastante a credibilidade e a coerência dos depoimentos policiais, anoto que na própria residência do réu os policiais encontraram quase 1kg de cocaína, balanças, dinheiro trocado, anotações e celulares, conforme o auto de apreensão de fls.18/19.

Desse modo, não havendo prova capaz de conduzir a entendimento diverso, a condenação é medida de rigor.

Passo a individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento a folha de antecedentes e certidões de fls. 53/59 e fls. 249, observo a existência de maus antecedentes (2ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP - 000762-73.2003.403.6181), motivo pelo qual fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, considero a confissão judicial da traficância pelo réu e torno a pena ao mínimo legal: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, não é caso de aplicar o redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que o réu ostenta maus antecedentes. Não só isso, a investigação policial e a quebra do seu sigilo telefônico demonstraram o empenho e dedicação do acusado ao narcotráfico, o que impede a consideração do tráfico privilegiado. Deste modo, torno definitiva a pena intermediária, anteriormente fixada.

Considerando o quantum de pena aplicada, os antecedentes do réu, bem como o prejuízo que o delito acarreta à saúde pública, fixo o regime de reclusão fechado. Por iguais motivos e como o acusado respondeu ao processo encarcerado, sem mudança fática capaz e jurídica de alterar o quadro de prisão, e por entender que o réu, se solto, traria desassossego à sociedade, indefiro a possibilidade de que eventual recurso seja processado com ele em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno EDDY ABADALLA MOHAMED, (maior de 21 anos), qualificado na fl.27 (fotografia na fl.78), como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e a 500 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Autorizo a destruição e incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Ministério da Justiça para as medidas cabíveis quando ao procedimento de expulsão do réu estrangeiro. b) expeça-se guia de execução; c) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; d) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito